

WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TOMY DARLINANTO,SH,M.HUM

PROBITY ADVISOR LKPP RI/JF PPBJ AHLI MADYA

Pekan Baru 3-4 Oktober 2025

Curriculum Vitae

TOMY DARLINANTO, SH,M.HUM



tomy.darlinanto@gmail.com

darlinanto lietom

@pbjasoy tomy darlinanto

blackchaser.wordpress.com

HP.081227358008

PROCUREMENT EXPERIENCE

- Pejabat Pengadaan
- Pokja Pemilihan
- Plt Kabag BPBJ Setda Gunungkidul
- Kasubbag Pembinaan dan Advokasi PBJ
- JF PPBJ Ahli Muda
- Pendamping Kontrak LKPP RI
- **Probity Advisor LKPP RI**
- Tim Ahli Kontrak Gedung TBG ;
- Tim Penyusun Perbup dan Juknis PBJ Desa-
- Tim Penyusun Perbup PBJ RSUD Wonosari ;
- Tim Teknis OPD;
- **Tim Penyusun MDP LKPP RI**

WORK EXPERIENCE

- NOTARIS V.HENRY,SH di SURAKARTA,
- LEGAL OFFICER BANK NISP YOGYAKARTA
- LEGAL OFFICER BANK BII YOGYAKARTA
- ASN PEMKAB. GUNUNGKIDUL

BPBJ KAB. GUNUNGKIDUL
Jl. Brigjen Katamso No.1 Wonosari GK, DIY

ORGANIZATION

Pengurus IAPI DPD DIY

Ketua IFPI DPW DIY

EDUCATION

S1 & S2 HUKUM UAJY YOGYAKARTA

TOMY DARLINANTO
TOM GUN
PBJ ASOY

Materi



Kebijakan PBJP Pasca Perpres 46 Tahun 2025

Perencanaan Pengadaan B/J



Persiapan Pengadaan, Pemilihan B/J

Pengadaan Langsung

E-Katalog V6 Metode Negosiasi dan Mini Kompetisi

Manajemen Kontrak PBJP dan Mitigasi Risiko

TOMY DARLINANTO
TOM GUN PBJ ASOY

Link Materi:https://bit.ly/materiuin34Okt2025



DASAR HUKUM

- Perpres No. 46 Tahun 2025 (perubahan ke-2) PBJP
- Per LKPP No 9 Tahun 2021 Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam PBJP
- Kep. Ka LKPP No 177 Tahun 2024 Penyelenggaraan Katalog Elektronik
- Kep. Ka LKPP No 93 Tahun 2025 Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini Kompetisi
- Dokumen Penelaahan Produk Pekerjaan Konstruksi Bina Marga, Cipta Karya, Umum, SMKK, Sumber Daya Air, Barang Konstruksi
- SE Kepala LKPP No 2 Tahun 2025 Penonaktifan Katalog Elektronik V5 Sektor Konstruksi dan Kesehatan



TOMY DARLINANTO
TOM GUN
PBJ ASOY

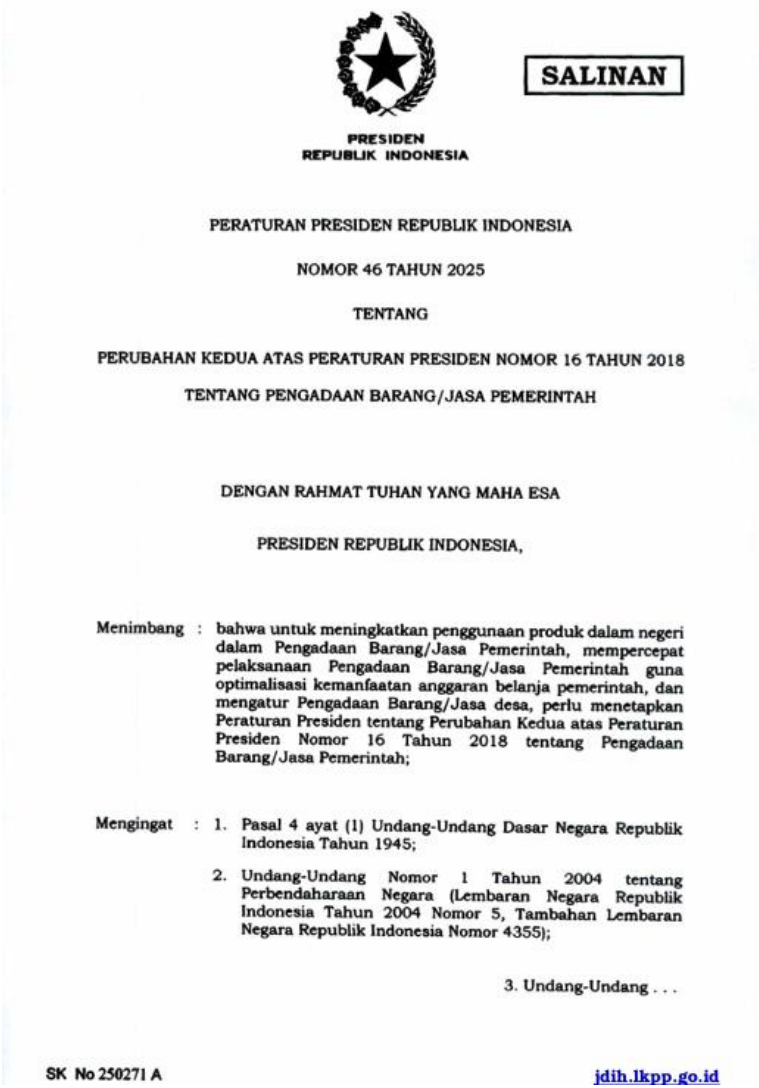
KEBIJAKAN PBJP PASCA PERPRES 46/2025

Tomy Darlinanto,SH,M.Hum

Probity Advisor LKPP RI/JF PPBJ Ahli Madya Kab. Gunungkidul

test :https://bit.ly/testperpres4625





SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

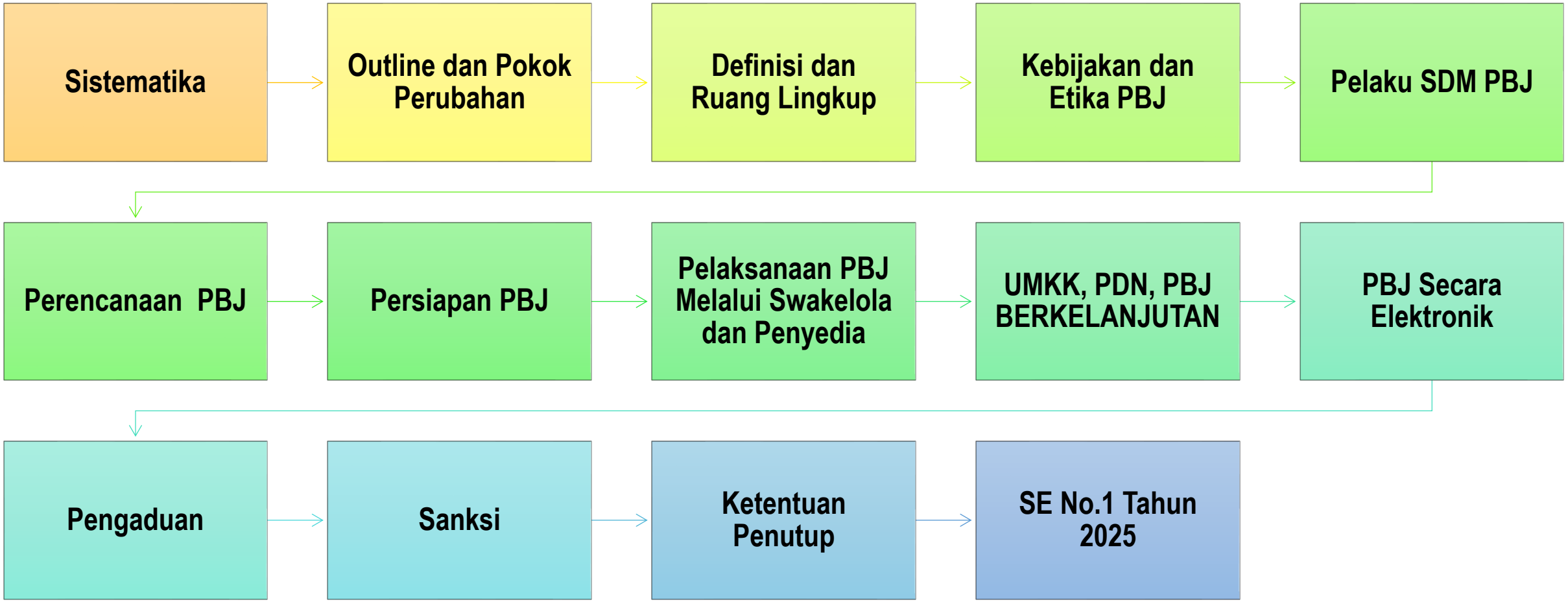
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

SK No 250271 A

jdih.lkpp.go.id

Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP



Sistematika Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP

Menimbang :

- meningkatkan penggunaan PDN dalam PBJP, mempercepat pelaksanaan PBJP guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, mengatur PBJ Desa

Mengingat:

- Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No.1 Tahun 2004, UU No.30 Tahun 2014 jo UU No.6 Tahun 2023 tentang UU CIPTAKER, Perpres 16/2018 jo 12/2021

Memutuskan : Menetapkan Pasal I : angka 1 -61, Pasal II : angka 1 -2

Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2025

OUTLINE PERUBAHAN PERPRES 46/2025



POKOK –POKOK PERUBAHAN

1. Perluasan Ruang Lingkup untuk memperluas implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK
2. Afirmasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3. Penguatan Penggunaan Katalog Elektronik agar transaksi pengadaan dapat tercatat dan kebijakan penggunaanPDN dan UMK dapat terlaksana
4. Percepatan proses Pengadaan dan Inovasi dalam PBJ untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah

Definisi PBJP

PBJP adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/ **Institusi Lainnya**/ **Pemerintah Desa** yang dibiayai oleh APBN/ APBD/ APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Perpres 46/2025 Pasal 1 angka 1)



Ruang Lingkup (Pasal 2)

Ruang Lingkup pemberlakuan Perpres meliputi:

a. **PBJ di lingkungan K/L/PD/Pemerintah Desa** yg menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh **dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa**

b. PBJ yg menggunakan anggaran belanja APBN/APBD/APB Desa termasuk PBJ yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri dan /atau

c. PBJ yg nenggunakan anggaran belanja dari APBN.APBD termasyk PBJ yg Sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

PERUBAHAN RUANG LINGKUP DAN DEFINSI TERKAIT

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa

Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/ atau APBD selain Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa

KETENTUAN PBJ BLU/BLUD, INSTITUSI LAINNYA DAN PEMERINTAH DESA

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah **DIKECUALIKAN** dari ketentuan dalam Peraturan Presiden 46/2025, tetapi untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi tetap harus dipenuhi/diikuti

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini. Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa :

- Diatur dengan peraturan bupati/ walikota dengan mengacu pada pedoma yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga.
- PedomanPBJ Desameliputipengaturanmengenaitujuan, kebijakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

SIKLUS PENGADAAN B/J PEMERINTAH



Identifikasi kebutuhan, Penetapan B/J, Cara, Jadwal & Anggaran

Setelah RKAPD disetujui DPRD Setelah RKAKL disetujui DPR

Setelah menerima delegasi/perintah pengadaan dari PPK

Proses Pemilihan Penyedia

Reviu, Persiapan SPPBJ, Persiapan Kontrak, Kontrak & Pengendalian Kontrak

Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Penyedia ke PPK dan PPK ke KPA

Jenis Pengadaan



BARANG

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan

JASA KONSULTANSI

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir

JASA LAINNYA

Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

PBJP DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN CARA



SWAKELOLA

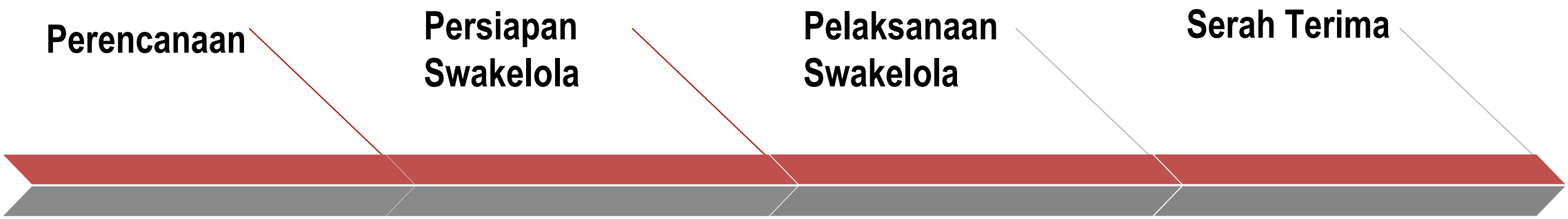
Cara Memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/LPD, K/LPD Lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat



PENYEDIA

Cara Memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha

PROSES PBJP SECARA SWAKELOLA



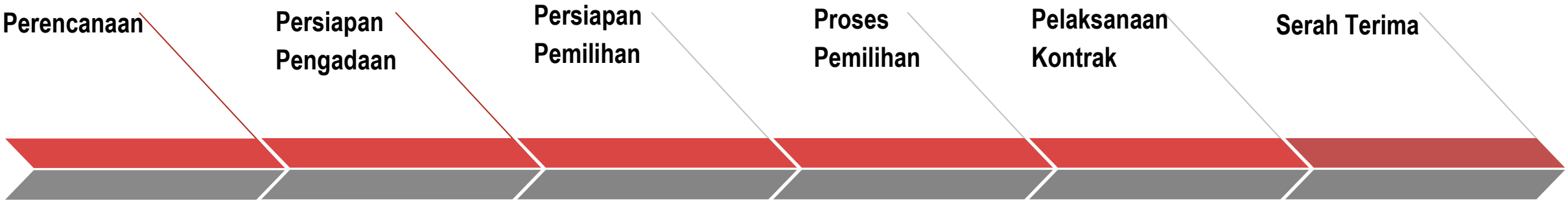
- Identifikasi kebutuhan
- Penetapan Barang/Jasa
- Cara Pengadaan
- Penetapan Tipe Swakelola
- Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
- Penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- Penetapan Sasaran
- Penetapan Penyelenggara Swakelola
- Rencana Kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- Reviu RAB

- Pelaksanaan sesuai Kontrak
- Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan

- Pemeriksaan hasil (Termin/Akhir) oleh Tim Pengawas
- Serah Terima (Termin/Akhir)
- BAST
- Pembayaran
- Hasil akhir Diserahkan PPK ke PA/KPA

PROSES PBJP MELALUI PENYEDIA



- Identifikasi kebutuhan
- Penetapan Barang/Jasa
- Cara Pengadaan
- Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
- Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
- Pemaketan
- Penyusunan Biaya Pendukung

- Penetapan HPS
- Rancangan Kontrak
- Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK
- Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,pemeliharaan , sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga

- Reviu dokumen Persiapan
- Penetapan Metode Pemilihan. Metode Kualifikasi, persyaratan Penyedia, Metode Evaluasi Penawaran, Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
- Penyusunan dan Penetapan Jadwal
- Penyusunan Dokumen Pemilihan

- Pengumuman/Undangan
- Pemberian Penjelasan
- Proses Evaluasi
- Penetapan Pemenang
- Proses Sanggah/Sanggah Banding
- Laporan Pokja kepada PPK

- Penetapan SPPBJ
- Penandatanganan Kontrak
- SPMK/SPP
- Pengendalian Kontrak

- Pemeriksaan Hasil (Termin/Akhir)
- Serah Terima (Termin/Akhir)
- BAST
- Pembayaran
- Hasil Akhir diserahkan PPK ke PA/KPA

RUANG LINGKUP PBJP



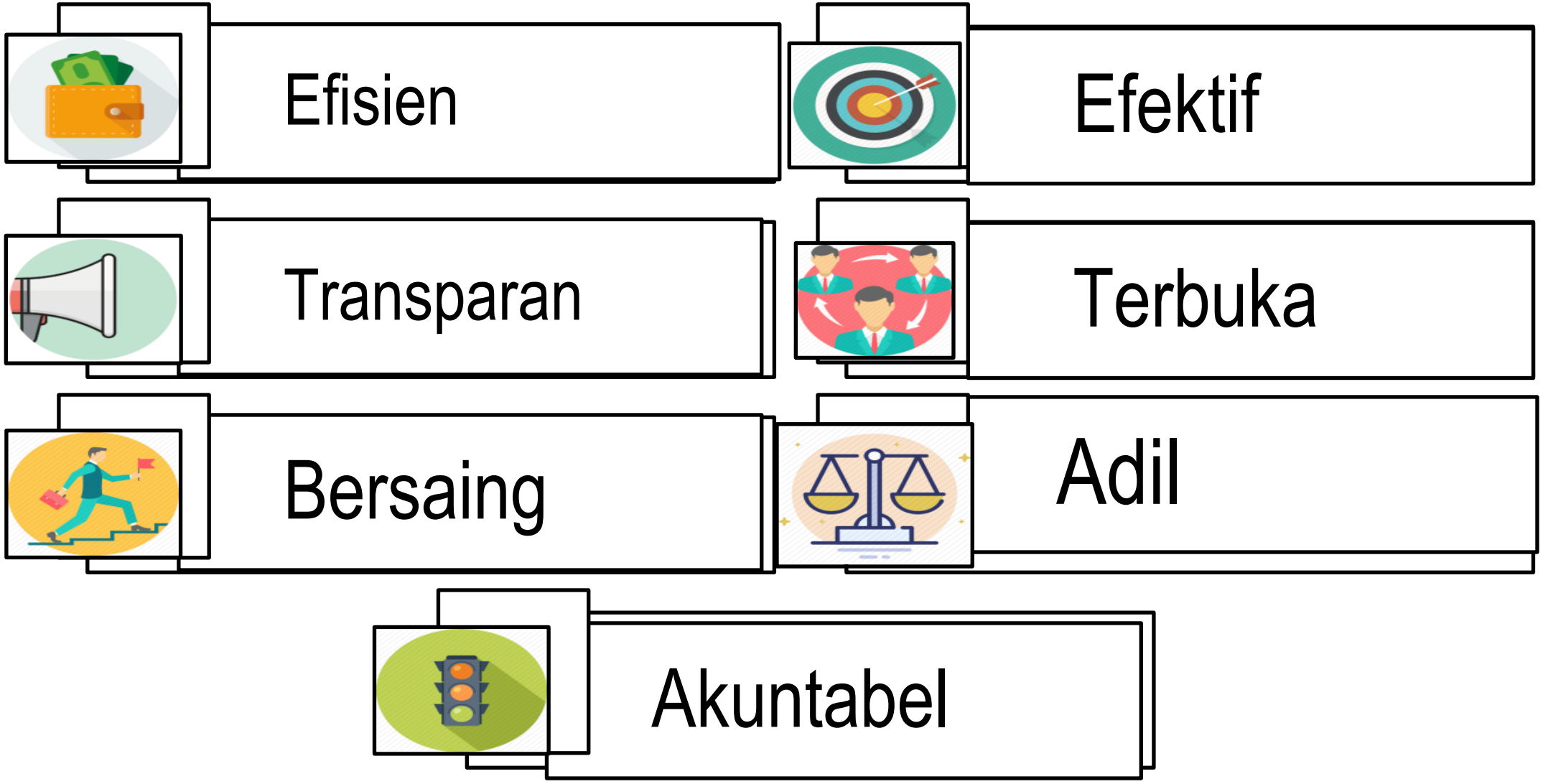
Institusi Pengguna Barang/Jasa	Anggaran belanja yang digunakan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Pemerintah Desa	APBN/APBD/APBDesa Pinjaman Dalam Negeri dan/atau hibah Dalam Negeri yang diterima Pemerintah/Pemda Pinjaman Luar Negeri atau hibah Luar Negeri



TUJUAN PBJP

- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian
- Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan
- Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha
- Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif
- Menghasilkan B/J yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia
- Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri
- Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi
- Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional

PRINSIP PBJP



ETIKA DALAM PBJP

01 Tertib & Tanggung Jawab



02 Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia



03 Tidak saling mempengaruhi



04 Menerima & tanggung jawab



05 Menghindari *Conflict Of Interest*



06 Menghindari dan Mencegah Pemborosan & Kebocoran Uang Negara



07 Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang



08 Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan



Kebijakan PBJ (Pasal 5)

Kebijakan PBJ meliputi:

d. **Mengembangkan Lokapasar (E-Marketplace) PBJ**

h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

Etika PBJ (Pasal 7)

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait dalam hal:

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

PERTENTANGAN KEPENTINGAN DALAM PBJP

- Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama
- Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
- Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana
- Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia
- Beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

7. ASPEK HUKUM DALAM PBJP



Hukum Administrasi Negara



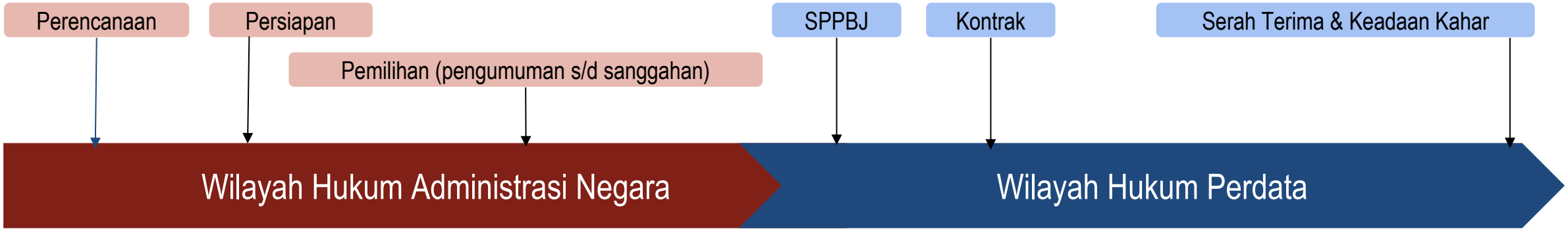
Hukum Perdata



Hukum Pidana



Hukum Persaingan Usaha



Wilayah Hukum Pidana jika ada suap, mark up, fiktif, dan kolusi

Wilayah Persaingan Usaha jika persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan

ASPEK HUKUM PENGADAAN

1. **Aspek Hukum Administrasi Negara**

   Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organisasi pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organisasi pemerintah melaksanakan tugasnya

2. **Aspek Hukum Perdata**

   Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan, dengan lalu lintas hukum yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hukum dalam keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan warisan.

3. **Aspek Hukum Pidana**

   Pengertian hukum pidana adalah sekumpulan asas-asas dan norma yang menentukan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana.

PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PBJ

Penerapan hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali dihubungkan dengan pelanggaran (administratif) hukum keuangan negara dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan pelanggaran UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sering dalam praktik diterapkan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang
b. Secara melawan hukum
c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
d. Menimbulkan kerugian perekonomian atau keuangan negara Atau Setiap orang Dengan sengaja Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi Dengan menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan jabatan atau kedudukannya sehingga Menimbulkan kerugian perekonomian atau keuangan negara.
e. atau termasuk gratifikasi dan suap

ASPEK HUKUM DALAM PBJ

4. Aspek Hukum Persaingan Usaha

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia, **UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** pada pasal 22 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam pemilihan penyedia.

Persekongkolan tersebut dapat saja terjadi mulai dari perencanaan, persiapan, sampai ke pemilihan penyedia.

8. PELAKU PBJ



PA/KPA



PPK



Pejabat Pengadaan



Pokja Pemilihan



Penyelenggara Swakelola



Agen Pengadaan



Penyedia

PENGGUNA ANGGARAN (PA)



Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah

PENGGUNA ANGGARAN (PA)



PENGGUNA ANGGARAN

Tugas dan Kewenangan PA adalah:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
3. Menetapkan perencanaan pengadaaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
7. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untukmengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum

PENGGUNA ANGGARAN (PA) Lanjutan



PENGGUNA ANGGARAN

Tugas dan Kewenangan PA adalah:

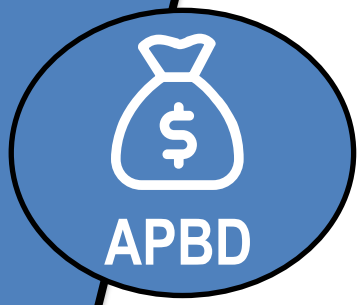
8. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
9. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, tim teknis, dan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
10. Menyatakan Tender/Seleksi gagal dalam hal terjadi KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;
11. Menetapkan pemenang pemilihan atau calon Penyedia untuk metode pemilihan.
    - Tender/Penunjukan Langsung/e-purchasing untuk paket Pengadaan B/PK/JL dengan nilai Pagu Anggaran > Rp.100 miliar atau
    - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran > Rp. 10 miliar rupiah.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)



Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada K/L yang bersangkutan

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA (poin 1 – 8) dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah

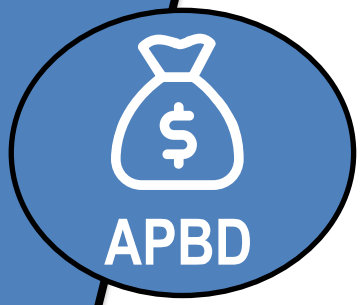


KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) lanjutan



KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK

KPA yang melaksanakan tugas PPK wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



Tugas PPK, antara lain:

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan kontrak, HPS, dan besaran uang muka
4. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
5. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200 juta rupiah
6. Mengendalikan kontrak;
7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
8. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
9. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
10. Menilai kinerja Penyedia;
11. Menetapkan tim pendukung, tim ahli atau tenaga ahli; dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KRITERIA PPK

TIPE A

PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak yang kompleks, yaitu yang memiliki risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, menggunakan penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

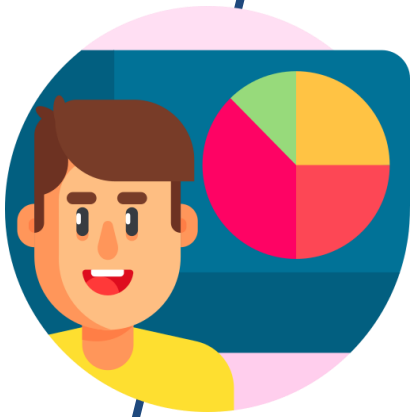
TIPE B

PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak yang umum atau lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana.

TIPE C

PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.

PEJABAT PENGADAAN (PP)



Pejabat Pengadaan adalah Pengelola PBJ yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung sd Rp. 200 juta, dan/atau *E-purchasing* sd Rp. 200 juta

Pejabat Pengadaan bisa dijabat oleh Personil Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi Pejabat Pengadaan atau sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1.

TUGAS PEJABAT PENGADAAN:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Barang//Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi bernilai paling banyak Rp. 400.000.000
4. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
5. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

POKJA PEMILIHAN



Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia

Kelompok Kerja Pemilihan bisa dijabat oleh Personil Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan atau sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1.

POKJA PEMILIHAN



Tugas Pokja Pemilihan antara lain:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali e-purchasing dan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 200 juta rupiah;
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp100 juta; dan
4. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100 miliar; dan
    b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10 miliar rupiah.

POKJA PEMILIHAN

POKJA PEMILIHAN UMUM

- Pekerjaan yg tidak sederhana, tidak komplek

POKJA PEMILIHAN KHUSUS

- Pekerjaan yang memiliki syarat khusus/spesifik
- Pekerjaan terintegrasi
- Tender/seleksi internasional
- Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja sama pemerintah dengan badan usaha

KETENTUAN **POKMIL**

- Berangotakan 3 orang, dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal berdasarkan kompleksitas paket, bisa dibantu tim atau tenega ahli, Minimal anggotanya ada 1 orang Pengelola PBJ
- Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

AGEN PENGADAAN



UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh K/L/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan

Tugas Agen Pengadaan

1. *Dapat Melaksanakan PBJ*
2. *Mutatis mutandis dengan tugas pokja pemilihan dan/atau PPK*

KRITERIA AGEN PENGADAAN

1. UKPBJ dgn kematangan minimal level 3 dan termuat dalam sistem informasi LKPP dan memiliki SDM dengan Kompetensi PBJ
2. Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha
3. Pelaku Usaha berbentuk Perorangan

PENGGUNAAN AGEN PENGADAAN

1. Satuan kerja yang tidak didesain untuk Pengadaan Barang/Jasa; Contoh satuan kerja: sekolah, puskesmas, kantor camat
2. Aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kecil yang mana Sumber Daya Manusia difokuskan untuk tugas pokok dan fungsi utama sehingga tidak efektif jika mengelola fungsional pengadaan;
3. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;
4. Beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
6. Apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah disbanding dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
7. Meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

PENYELENGGARA SWAKELOLA

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola



Tim Persiapan

menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya



Tim Pelaksana

Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran



Tim Pengawas

Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

PENYELENGGARA SWAKELOLA

No	Tipe Swakelola	Personil		
		Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
1	I	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		
2	II	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain Pelaksana Swakelola
3	III	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		Pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola
4	IV	Pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola yang ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola		

PENYEDIA



Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.



Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.



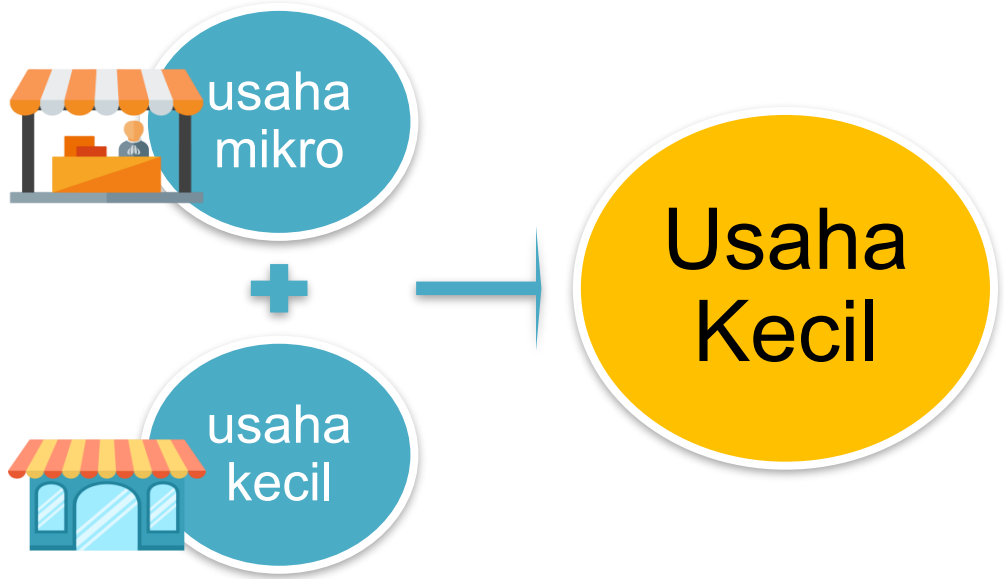
Penyedia Bertanggungjawab atas:

1. Pelaksanaan kontrak
2. Kualitas barang/jasa
3. Ketepatan jumlah/volume
4. Ketepatan waktu penyerahan
5. Ketepatan tempat penyerahan

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

- Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Tanggung jawab Penyedia: melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, menyediakan b/j sesuai kualitas/mutu yg ditentukan, tepat perhitungan sesuai jumlah/volume dalam DKH, tepat waktu pelaksanaan sesuai jadwal, tepat menyerahkan sesuai lokasi.
- Konsorsium

UMKK



Sumber: PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Usaha	Kriteria	
		Modal Usaha (Rp)	Penjualan (Rp)
1	Usaha Mikro	Maks 1 M	Maks 2 M
2	Usaha Kecil	> 1 M – 5 M	> 2 M – 15 M
3	Usaha Menengah	>5 M – 10 M	>15 M – 50 M

9. PERAN UMKK, PDN, PBJ BERKELANJUTAN

Kebijakan PBJ dalam memberikan kesempatan kepada UMKK:



Penyusunan spesifikasi teknis, PPK wajib menggunakan produk UMKK dari hasil Produksi Dalam Negeri K/L/PD wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD.



Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan 15 miliar diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi, kecuali pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis.



Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan Barang/Jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.



Penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

PERAN USAHA KECIL DALAM PBJP

- Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- Nilai paket Pengadaan Jasa Konsultansi konstruksi sampai dengan Rp 1 M diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- Nilai Pagu Anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PBJP

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

1. Kewajiban Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki **nilai TKDN paling sedikit 25%** dan memiliki penjumlahan dengan **BMP paling sedikit 40 %.**
2. Jika poin 1 tidak tersedia/ volume tidak mencukupi kebutuhan, maka gunakan PDN yang memiliki nilai **TKDN paling sedikit 25%**.
3. Jika poin 1 dan 2 tidak tersedia/ volume tidak mencukupi kebutuhan, maka gunakan PDN yang memiliki nilai TKDN kurang dari 25%.
4. Jika point 1-3 tidak tersedia/ volume tidak mencukupi, maka menggunakan PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional
5. Jika poin 1-4 tidak tersedia/ volume tidak mencukupi, dapat menggunakan produk impor

Nilai TKDN dan BMP dapat dilihat pada laman: http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php

SNI

100% INDONESIA

PRODUK DALAM NEGERI

Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah wajib :

1. Menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional
2. Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40 %



LKPP dan/atau K/L/Pemda mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik

TUJUAN DAN CONTOH PENINGKATAN PERAN UMKK DALAM PBJP



Tujuan:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMKK serta industri dan perdagangan nasional;
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.



Contoh PBJ yang meningkatkan peran UMKK:

- Memperbanyak paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- Melakukan konsolidasi paket dengan menyediakan paket untuk UMKK.
- Produk-Produk UMKK dimasukkan dalam aplikasi Bela Pengadaan/*e-Order*

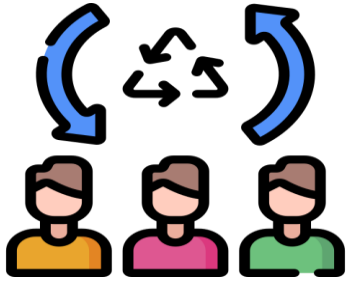
PENGADAAN BERKELANJUTAN DALAM PBJP

Memperhatikan aspek **lingkungan, sosial, ekonomi dan/atau institusional**



Aspek Lingkungan

Pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan SDA sesuai dengan Undang-Undang
Dituangkan dalam spektek menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yg mepertimbangkan aspek lingkungan



Aspek Sosial

Kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan



Aspek Ekonomi

penerapan/ pencapaian value for money, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri



Aspek Institusional

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat.

PENGADAAN BERKELANJUTAN

Memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup



Aspek Ekonomi

biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut



Aspek Sosial

pemberdayaan usaha kecil

jaminan kondisi kerja yang adil

pemberdayaan komunitas/usaha lokal

kesetaraan, dan

keberagaman



Aspek Lingkungan Hidup

pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan

kualitas udara

kualitas tanah

kualitas air

menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan good corporate governance tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/ Pemerintah Desa sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya".

10.PBJP SECARA ELEKTRONIK



1

Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** dan sistem pendukung



2

PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan Lokapasar (E-*marketplace)* yang menyediakan insrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi KLPD dan penyedia berupa katalog elektronik.

F. Pengadaan Secara elektronik

1. Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara elektronik.
2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing

F.1. E-Tendering

F.2. E-Purchasing

F.3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

SK Perdir Bank Kalbar

RUANG LINGKUP SPSE



1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik *(E-Catalogue)*

SISTEM PENDUKUNG SPSE

- Portal pengadaan nasional;
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- Pengelolaan advokasi dan enyelesaian permasalahan hukum
- Pengelolaan peran serta masyarakat;
- Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
- Monitoring dan evaluasi.



PBJ SECARA ELEKTRONIK DENGAN MEMANFAATKAN *E-MARKETPLACE*

“ **Lokapasar *(E-marketplace)* Pengadaan Barang/Jasa** adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Lokapasar (E-marketplace) PBJ menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi K/L/PD dan Penyedia berupa:



Katalog Elektronik

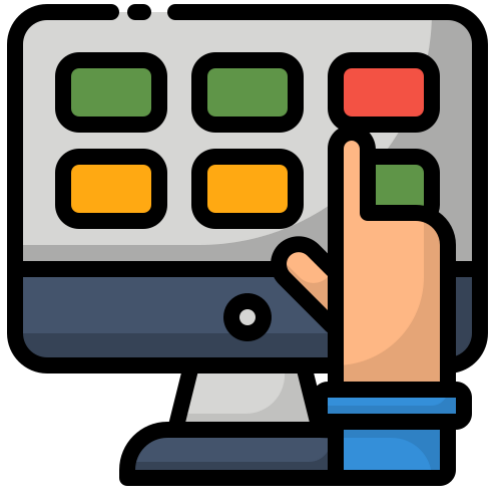
KATALOG ELEKTRONIK



Katalog Elektronik

- Platform elektronik yang memuat informasi Barang/Jasa, harga, penyedia atau Pelaksana Swakelola dan/atau informasi lainnya
- Dikelola oleh KLPD/Institusi Lainnya
- Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaski E-purchasing terhadap produk Impor yang memiliki substitusi PDN
- Dapat digunakan instansi/institusi/ pelaku usaha/ kelompok masyarakat/ orang perorangan diluar KLPD/ Pemerintah Desa

PEMILIHAN PENYEDIA SECARA ELEKTRONIK



Pemilihan Penyedia secara elektronik dilakukan untuk:

1. Pengadaan Langsung
2. Penunjukan Langsung
3. Tender
4. Tender Cepat
5. Seleksi secara elektronik

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)



Fungsi layanan pengadaan secara elektronik paling kurang meliputi:

1. **Pengelolaan Sistem Informasi PBJ & Infrastrukturnya**
2. **Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ**
3. **Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan**

11.SUMBER DAYA MANUSIA PBJP DAN KELEMBAGAAN PBJ



Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ

1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan
2. Personel Lainnya



Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ

SDM yang melaksanakan Perancangan Kebijakan dan Pengembangan Sistem PBJ

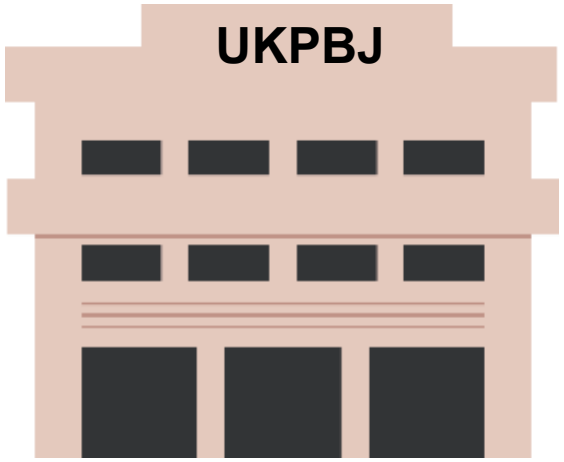


Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ

1. Advokasi dan pendampingan pengadaan barang/jasa
2. *Probity Advisor*
3. Mediator, Konsoliator, dan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
4. Pemberi Keterangan Ahli (PKA)
5. Anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi, dan
6. Anggota Dewan Sengketa Konstruksi.

11.SDM DAN KELEMBAGAAN PBJP

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah organisasi pemerintah yang dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dimana tugas UKPBJ adalah menyelenggarakan dukungan PBJ pada K/L/PD



Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ (Unit Kerja PBJ), berbentuk struktural

Tugas UKPBJ

Menyelenggarakan dukungan PBJ pada K/L/P

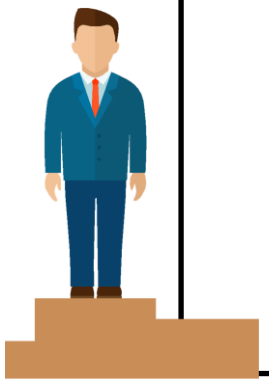
Fungsi UKPBJ

1. Pengelolaan PBJ;
2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJ;
4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

12. PENGAWASAN , PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PBJP

RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan PBJ meliputi:



1. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
2. Kepatuhan terhadap Peraturan
3. Pencapaian TKDN
4. Penggunaan produk dalam negeri
5. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil
6. Pengadaan berkelanjutan



Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah **wajib melakukan pengawasan** PBJ melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bersangkutan

PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

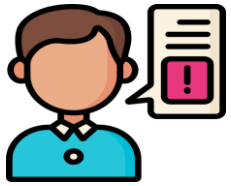


Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan dan/atau kelompok, pelaku usaha yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait dengan proses PBJ disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik.

Pengaduan yang dapat disampaikan oleh Pelaku Usaha/Peserta Pemilihan/Penyedia atau masyarakat antara lain:



Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia



Menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ



Menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia.



Peserta Pemilihan yang telah melakukan sanggah, tetapi masih belum puas dengan jawaban yang diberikan Pokja Pemilihan

SANKSI DALAM PBJP

Sanksi dalam proses PBJP dikenakan terhadap:



Peserta Pemilihan



Pemenang Pemilihan



Penyedia



PA/KPA/PPK/PP/ Pokja Pemilihan



Penyelenggara Swakelola

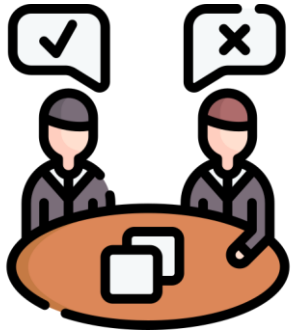
1. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. Sanksi pencairan jaminan;
3. Sanksi sanksi daftar hitam;
4. Sanksi ganti kerugian;
5. Sanksi denda;
6. Penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing, dan/atau
7. Penurunan pencantuman penyedia di dalami E-katalog.

Sanksi administratif, hukuman disiplin baik ringan, sedang, bahkan berat

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK



Sengketa Kontrak adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan kontrak hingga berakhirnya kontrak PBJP antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam PBJP



Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan melalui:

- Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
- Arbitrase → Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Dewan Sengketa Konstruksi; atau
- Penyelesaian melalui pengadilan.

PELAYANAN HUKUM DALAM PBJP



- Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda
- Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
- Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan ***tidak termasuk*** dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda

Bagaimana dampak perubahan terhadap proses PBJ terutama bagi PPK?

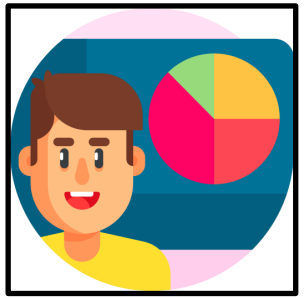
PELAKU PBJ



PA/KPA



PPK



Pejabat Pengadaan



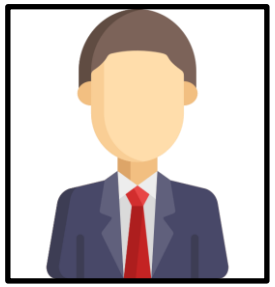
Pokja Pemilihan



Penyelenggara Swakelola



Agen Pengadaan



Penyedia

Pejabat yang berwenang menandatangani kontrak	Kewenangan
Pengguna Anggaran (PA)	PA sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	KPA memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak setelah mendapatkan pendelegasian dari PA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	PPK memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak setelah mendapatkan penugasan dari PA/KPA

PELAKU /SDM PBJ

1. **Pengguna Anggaran (PA)** tugas dan kewenangan (Pasal 9 ayat (1) huruf f2) :

   f2. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/ atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukurn dan/ atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum

2. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** (Pasal 10 ayat (5) dan (6) :

   (5) KPA pada PBJ dapat melaksakan tugas PPK

   (6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK

PELAKU /SDM PBJ

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Pasal 11 ayat (1) huruf i dan (2a)) :

i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya

4. Pejabat Pengadaan :

melaksanakan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai Rp.400 juta

5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pasal 13 ayat (1) huruf a :

a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia **kecuali** Pengadaan Langsung dan **E-purchasing dengan pembelian langsung**;

PELAKU PENGADAAN



Penambahan Tugas PPK

1. Dalam melakukan pemaketan PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri(Pasal 20 ayat(3))

2. Menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak menilai kinerja Penyedia. (Pasal 11 Ayat (1))

a. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan (baca: sebagian) tugas PPK pada ayat (1) huruf a-m Pasal 11 ayat (3)

b. PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK



Penambahan Tugas Pokja

Melaksanakan***E-purchasing*** non Pembelian langsung (baca : mini kompetisi) (Pasal 13 Ayat (1))

SDM & KELEMBAGAAN PBJ (Pasal 74-75)

1. Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian /Lembaga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

3. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa



4. Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa, perancang memiliki kebijakan dan sistem PBJ wajib kompetensi di bidang PBJ

5. Personel Lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem PBJ.

*Sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan **penghargaan dan pengakuan** sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 74A Ayat (11)*

SDM Pengelola PBJ Pasal 74A ayat (1) sd (11)

- Jenis Sumber Daya PBJ
- Kewajiban Memiliki Pengelola PBJ
- Tugas Pengelola PBJ
- Kompetensi Pengelola PBJ
- Pengecualian Kewajiban
- Pengelolaan oleh Personel Lainnya saat Pengecualian
- Sertifikasi Personel Lainnya
- Kedudukan Pengelola PBJ
- Prioritas Penugasan
- Penghargaandan Pengakuan

(10) K/L/PD memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa sebagai Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan.

SDM Pengelola PBJ Pasal 74 B ayat (1) sd (4)

- Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ (Ayat (1)
- Jika Jumlah Pengelola PBJ Belum Mencukupi (2a)
- Jika Belum ada Pengelola PBJ sama sekali (3)
- Rencana Aksi Personel Lainnya (3a)
- Jika Personel Lainnya Belum Mencukupi (3b)
- Ketentuan Selanjutnya (4)

PERENCANAAN PENGADAAN

1. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

PPK dalam Menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan b. produk bersertifikat SNI (Pasal 19 ayat (1) huruf b

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/ jasa **menggunakan Produk Dalam Negeri** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/ jasa produksi dalam negeri** yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (Pasal 19 ayat (1a))

PERENCANAAN PENGADAAN

2. Pemaketan PBJ

- Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. (Pasal 20 ayat (3)
- Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan *(supplied by owner*). (Pasal 20a) dapat dilakukan dengan a. E-purchasing (Pasal 20b ayat (2)

PERENCANAAN PENGADAAN

2. Pemaketan PBJ

- Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. (Pasal 20 ayat (3)
- Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan *(supplied by owner*). (Pasal 20a) dapat dilakukan dengan a. E-purchasing (Pasal 20b ayat (2)

PERENCANAAN PENGADAAN

3. Konsolidasi PBJ (Pasal 21)

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA,KPA,PPK dan/atau UKPBJ.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga.

PERSIAPAN PBJ

1. Persiapan PBJ Melalui Penyedia

- Penyusunan HPS untuk E-Purchasing untuk nilai HPS 100 juta rupiah (Pasal 26 ayat (7)
- Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainya ditambahkan kontrak berbasis kinerja (Pasal 27 ayat (1) huruf f)
- Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan konstruksi ditambahkan : Modifikasi putar kunci, kontrak paying, kontrak berbasis kinerja (Pasal 27 ayat (2) huruf f,g,h
- Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ditambahkan kontrak berbasis kinerja (Pasal 27 ayat (3) huruf d)
- Jenis Kontrak Pekerjaan Terintegrasi : lumsum, putar kunci, modifikasi putar kunci dan kontrak berbasis kinerja (Pasal 27 ayat (4) huruf a-d)
- Bentuk kontrak surat/bukti pesanan untuk PBJ melalui E-purchasing (Pasal 28 ayat (1) huruf e, ayat (6)

Ketentuan

Strategi Pemaketan Dalam Pengadaan

PASAL 20 A & 20B

SUPPLIED BY OWNER (SBO)

- Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan, meliputi:
  a. bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar;
  b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen;
  c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;
  d. peralatan untuk menunjang Konstruksi; dan / atau
  e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.
- Penyediaan sumber daya dapat dilakukan dengan:
  a. E-Purchasing;
  b. Pemesanan berdasarkan Kontrak Payung

PASAL 21

KONSOLIDASI PENGADAAN

- Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan / atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan / atau UKPBJ.
- Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada Menteri / kepala llmbaga.

PASAL 27

KONTRAK BERBASIS KINERJA

- Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada Perpres 46 tahun 2025 merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

PASAL 27

MODIFIKASI PUTAR KUNCI

- Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud pada Perpres 46 tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

.

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak

PENYEDIAAN OLEH PEMILIK (SUPPLIED BY OWNER)

1.Penyediaan oleh Pemilik (Supplied By Owner/SBO)

Adalah suatu pekerjaan yang penyediaan bahan baku, material,dan/atau barang/ peralatan disiapkan oleh pemilik pekerjaan

2. KontrakSBO adalah pemecahan kontrak berdasarkan jenis/ lingkup pekerjaan.

3.Proses kontrak SBO diawali dengan pemecahan paket pengadaan sesuai jenis/ lingkup pekerjaan



KONTRAK KONVESIONAL DAN KONTRAK SBO

Konvensional

- Kontrak konsultan perencana
  - Kontrak konsultan pengawas
  - Kontrak konstruksi

Suply by owner

- Kontrak Konsultan Perencana
- Kontrak Konsultan MK
- Kontrak jasa ***quantity surveyor***
- Kontrak Pembelian bahan
- Kontrak Sewa Alat
- Kontrak Konstruksi

PERSIAPAN PBJ

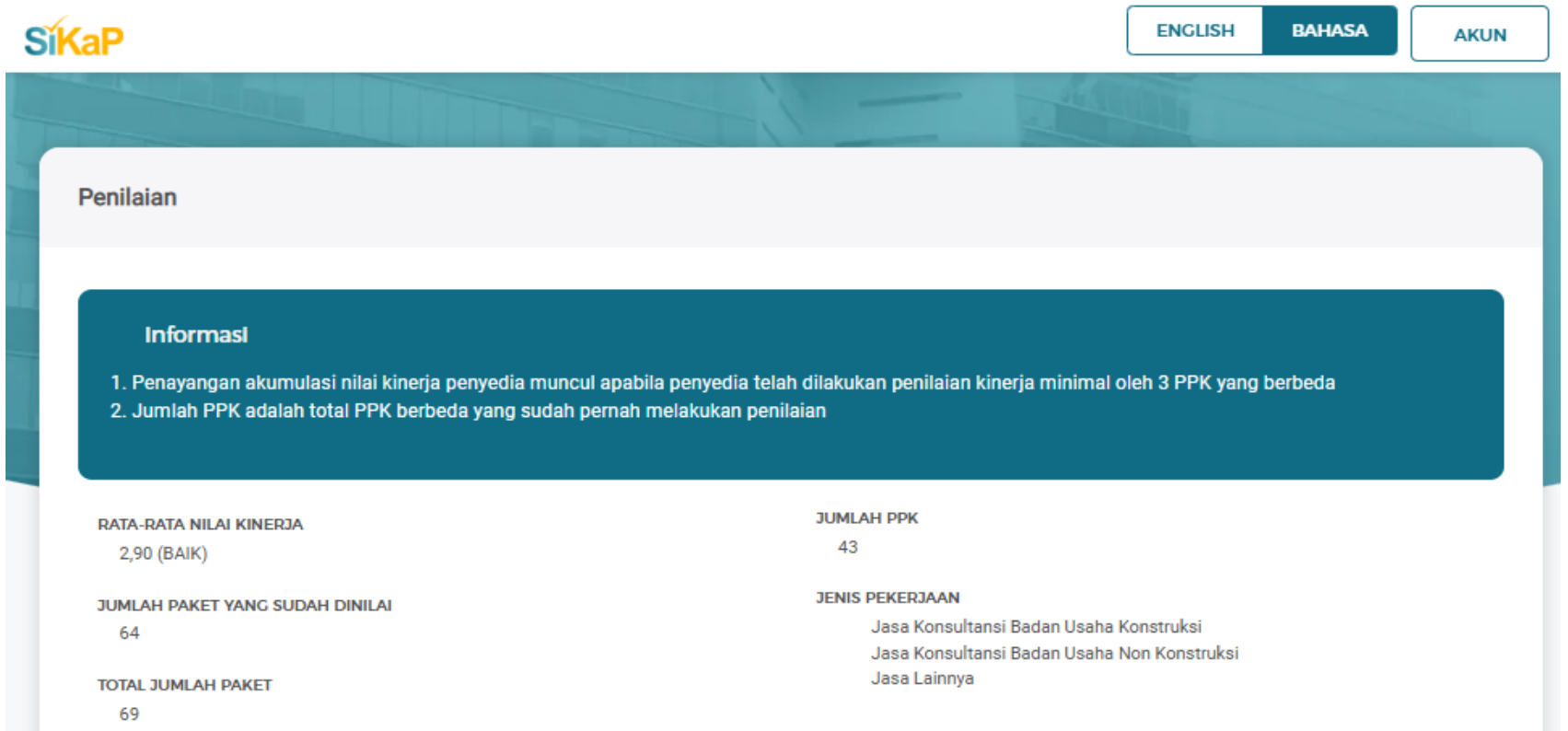
2. Metode Pemillihan

- Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya yg bernilai paling banyak Rp.200 juta dan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.400 juta (Pasal 38 ayat (3) huruf a dan b)
- Penunjukan Langsung : pelaksanaan program prioritas pemerintah , bantuan pemerintah dan /atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden (Pasal 38 ayat (5) huruf a)
- Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia B/PK/JL yang sama (Pasal 38 ayat (5) huruf k)
- Pelaksanaan Pengadaan B/PK/JL dengan metode pemilihan penyedia melalui **Pengadaan Langsung** dengan nilai paling sedikit diatas **Rp.50 juta,** Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender **wajib menggunakan aplikasi** sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional**
- Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi : a.E-Purchasing (Pasal 41)

PERSIAPAN PBJ

3. Kualifikasi –Kinerja Penyedia

- Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia (Pasal 44 ayat (8a))



PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA

1. Pelaksanaan

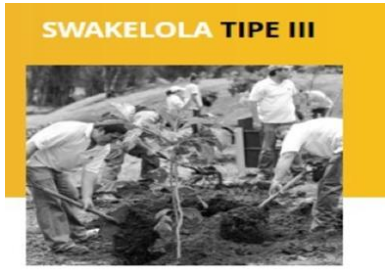
- Pelaksanaan Swakelola tipe I,II,III dapat dilakukan melalui e-purchasing (Pasal 47 ayat (6)
- Pembelian material/bahan/alat dilaksanakan dengan metode E-Purchasing (Pasal 47 ayat (8), untuk swakelola tipe III dan IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksana swakelola (Pasal 47 ayat (9), dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah perpres ini berlaku (Pasal 47 ayat (10)

CARA, METODE DAN PERSIAPAN PENGADAAN

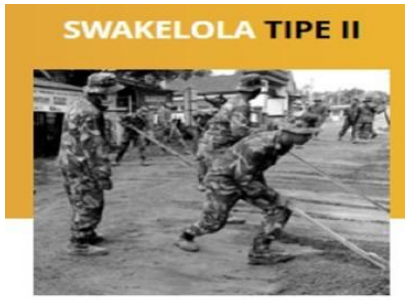
METODE MELALUI SWAKELOLA Pasal 47



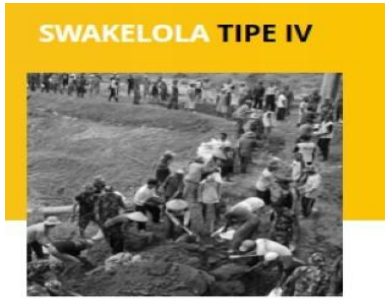
Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh **K/L/PD PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN**



Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh **ORGANISASI KEMASYARAKATAN**



Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh **K/L/PD PELAKSANA SWAKELOLA**



Direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan serta diawasi oleh **KELOMPOK MASYARAKAT**

1. Untuk Swakelola Tipe II dapat (tidak wajib -red.) melakukan kesepakatan kerjasama.
2. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing.
3. Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola wajib dilaksanakan dengan metode E-purchasing.
4. Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku

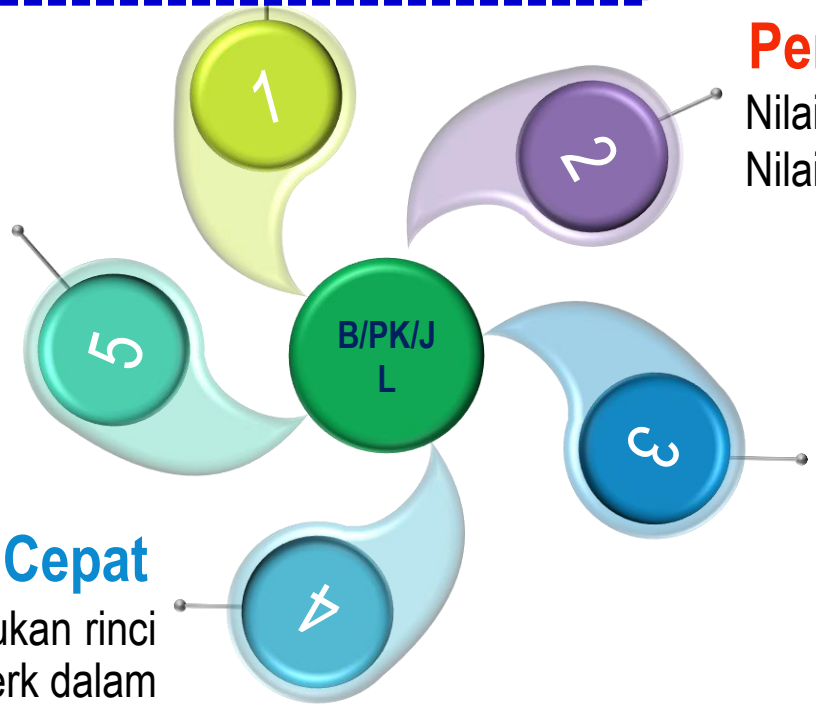
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

1. Pelaksanaan Pemilihan

- Pelaksanaan E-Purchasing **wajib dilakukan** untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik (Pasal 50 ayat (5))
- **Pengecualian kewajiban** pelaksanakan E-Purchasing dalam hal :
  a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis , waktu, Lokasi dan atau layanan; atau
  b. Berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan /atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-Purchasing (ayat 5a)
- Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-Purchasing dilakukan berdasarkan **penilaian PPK** (ayat 5b)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaksanaan e-purchasing diatur dlam Peraturan Kepala Lembaga (ayat 5c)

Metode Pemilihan Penyedia
Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya

E-Purchasing
Katalog Elektronik, Toko Daring/ Lokapasar



Tender
- Diatas Rp.200 juta B/J
- Diatas Rp.400 juta **PK**
- Jika tdk dapat menggu-nakan metode lainnya

Pengadaan Langsung
Nilai s/d Rp.200 juta B/JL
Nilai s/d Rp.400 juta **PK**

Penunjukan Langsung
Kriteria Tertentu :
- konferensi mendadak
- bersifat rahasia
- Pertahanan negara
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpras utk masy. tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal
- Tindak lanjut PUTUS KONTRAK

Tender Cepat
- Spek & volume pek. sdh ditentukan rinci
- Dimungkinkan menyebutkan merk dalam Spek/KAK sesuai pasal 19 ayat (2) huruf b dan c Perpres 12 Tahun 2021
- Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

METODE PEMILIHAN PENYEDIA Pasal 38

BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA

E-PURCHASING

Wajib untuk yang sudah tercantum dalam katalog elektronik

PENGADAAN LANGSUNG

a.bernilai paling banyak Rp200.000.000 untuk pengadaan barang/jasa lainnya
b.**bernilai paling banyak Rp400.000.000 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi**
c.bernilai paling banyak Rp100.000.000 untuk pengadaan jasa konsultansi

PENUNJUKAN LANGSUNG

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
a. Pelaksanaan program prioritas pernerintah, bantuan pernerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
k. permintaan berulang (repeat order)untuk Penyedia P/PK/JLyang sama

TENDER CEPAT

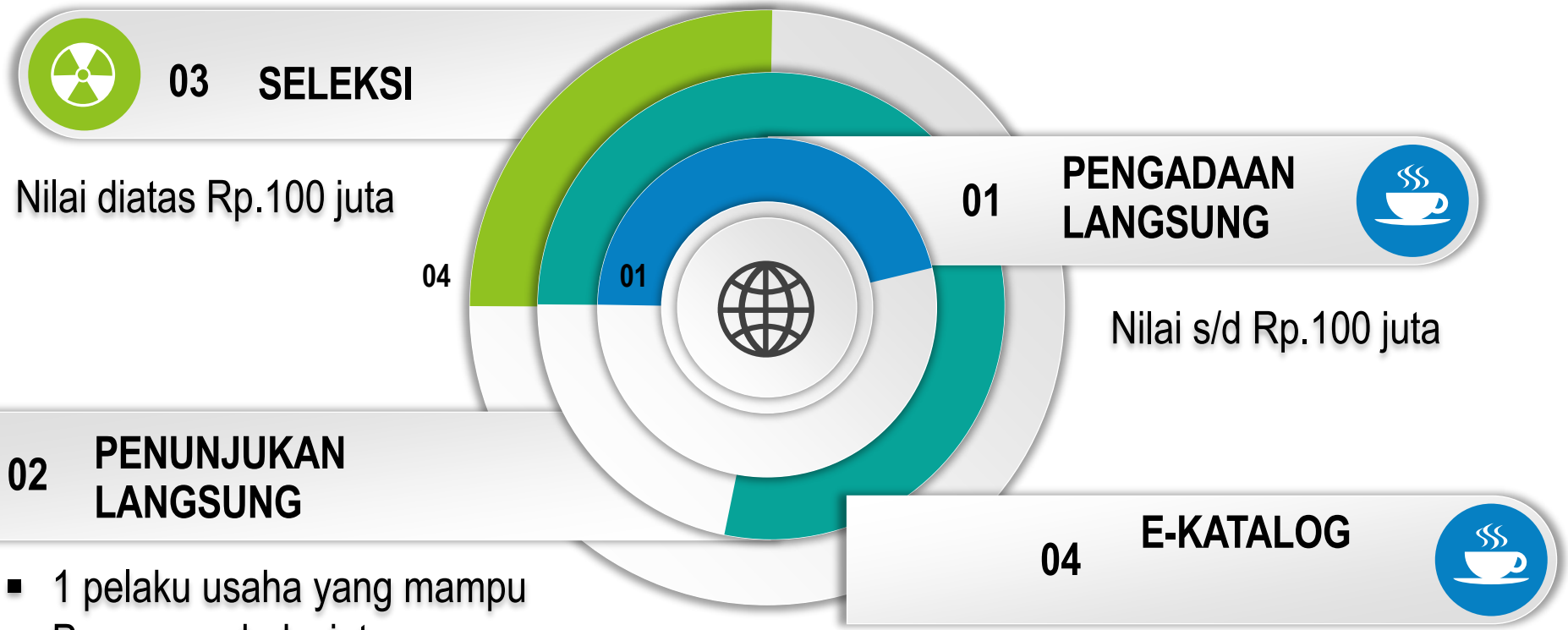
Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam SIKAP untuk Pengadaan dan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.

TENDER/SELEKSI

tidak dapat menggunakan metode lainnya

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi



- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yg sgr & tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

2. Perubahan Kontrak

- Dalam hal perubahan kontrak disebabkan adanya keadaan darurat maka ketentuan penambahan nilai kontrak akhir dapat melebihi 10% verdasarkan persetujuan dari PA (Pasal 54 ayat (3)

3. Pengecualian

Pengecualian pada PBJ BLU/BLUD, PBJ yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarkat, PBJ yang dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang sudah mapan, PBJ yang diatur dengan ketentuan perundang-undang lainnya tetap berkewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi

JAMINAN PELAKSANAAN



Jaminan Pelaksanaan Digunakan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 33 ayat (1)) termasuk yang pengadaannya melalui **E-Purchasing** (pasal 33 ayat (2) huruf b) .

Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen)** berdasarkan persetujuan dari PA. (Pasal 54 ayat (2))

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

4. PBJ DESA (Pasal 64A dan 64B)

- PBJ Desa mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa
- PBJ Desa dilakukan melalui swakelola dengan pemberdayaan Masyarakat desa
- Dalam hal PBJ Desa tidak dapat dilaksanakan secara swakelola dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan: Penyedia merupakan penyedia B/J du desa setempat, jika tidak tersedia maka dapat dilakukan penyedia b/j di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama atau jika di desa sekitar tidak tersedia maka dilakukan melalui penyedia lainnya (melalui E-Purchasing bila sudah dapat dilakukan)

USAHA KECIL, PDN, & PENGADAAN BERKELANJUTAN

1. Peran serta usaha kecil dan Koperasi (Pasal 65)

- K/L/PD/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk UM dan UK serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri
- K/L/PD/Institusi Lainnya wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja B/J K/L/PD/IL
- Paket Pengadaan B/PK/JL dengan nilai pagu anggaran 15 M diperuntukan bagi UMUKK

2. Penggunaan PDN (Pasal 66 dan 67)

- K/L/PD/Institusi Lainnya wajib menggunakan PDN termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional
- Kewajiban menggunakan PDN yg memiliki TKDN + BMP =40 % dengan nilaiTKDN 25%
- Preferensi Harga diberlakukan untuk Pengadaan B/J yg menggunakan metode Tender atau E-Purchasing dengan metode mini kompetisi (HPS Rp.1M/Pagu 1M untuk pekerjaan terintegrasi)

USAHA KECIL, PDN, & PENGADAAN BERKELANJUTAN

3. Pengadaan Berkelanjutan (Pasal 68)

- Aspek berkelanjutan : aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan atau aspek institusional
- Aspek lingkungan :Penggunaan produk ramah linkungan hidup
- Aspek social: kondisi kerja yang adil, tidak memperkerjakan anak, kesetaraan, remunerasi, jaminan Kesehatan dan keselamatan
- Aspek ekonomi: value for money, pemberdayaan UMKK, PDN
- Aspek institusional: good corporate governance, etika bisnis, persaingan usaha sehat

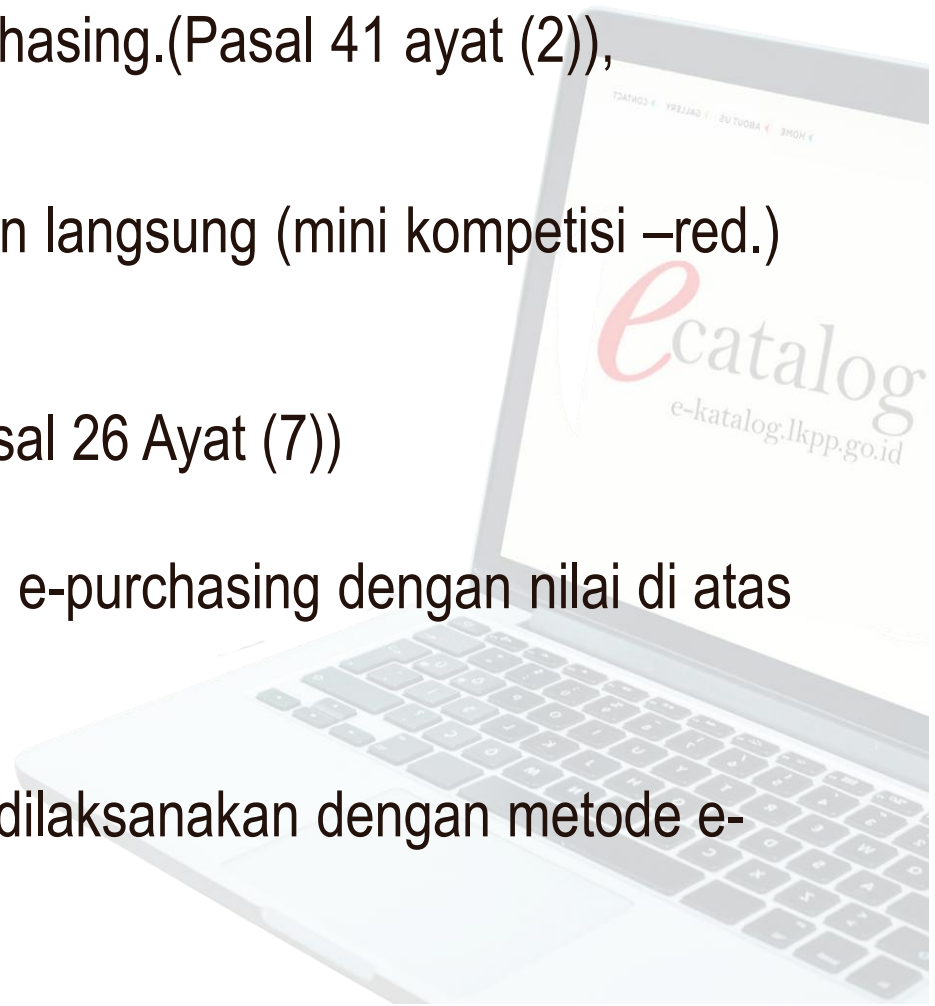
PBJ SECARA ELEKTRONIK

Ruang Lingkup PBJ secara elektronik:

- Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia dan katalog elektronik (Pasal 70 ayat (1)) yang memiliki interkoneksi dengan system informasi perencanaan penganggaran, pembayaran, manajemen asset dan system informasi yang terkait dengan system pengadaan secara elektronik
- PBJ secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan lokapasar (e-Marketplace)

PERUBAHAN KETENTUAN DALAM METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA KHUSUS E-PURCHASING

1. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan apabila tersedia dalam katalog elektronik.(Pasal 50), termasuk pekerjaan Konstruksi
2. Pengadaan Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui e-purchasing.(Pasal 41 ayat (2)), termasuk jasa konsultansi konstruksi
3. Pokja Pemilihan melaksanakan***E-purchasing*** non Pembelian langsung (mini kompetisi –red.) (Pasal 13 Ayat (1))
4. HPS diperlukan untuk ***E-purchasing*** di atas Rp 100 juta (Pasal 26 Ayat (7))
5. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk pengadaan melalui e-purchasing dengan nilai di atas Rp. 200 juta (Pasal 33 Ayat (2))
6. Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola dilaksanakan dengan metode e-purchasing



HARGA PERKIRAAN SENDIRI



1. HPS sebagai dasar untuk:
   a. menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
   b. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
   c. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
   d. penentuan penerbit jaminan

2. Penyusunan HPS **dikecualikan** untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. (Pasal 26 ayat (7)) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan

PENEGASAN METODE KUALIFIKASI

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang paling sedikit meliputi **kinerja Penyedia**.

Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;
b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau
c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.

Metode evaluasi sistem nilai untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga

PENEGASAN METODA DAN SYARAT KUALIFIKASI, DAN METODE EVALUASI PENAWARAN

1.Kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan penyedia Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia

2. Penujukan Langsung dengan pascakualifikasi

3. Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis

4. Metode evaluasi sistem nilai untuk Pengadaan Barang, JasaLainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga

PENEGUHAN JENIS KONTRAK

1. Jenis KontrakPengadaanBarang/Jasa Lainnya

a. Lumsum;
b. Harga satuan
c. Gabungan lumsum dan harga satuan;
d. Kontrak payung;
e. biayaplus imbalan; dan
f. Kontrak berbasis kinerja

2. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

a. Lumsum;
b. Harga satuan
c. Gabungan lumsum dan harga satuan;
d. Putar Kunci;
e. Biaya plus imbalan;
f. Modifikasi putar kunci
g. Kontrak payungdan
h. Kontrak berbasis kinerja

Catatan : Kontrak berbasis kinerja merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu

3.Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi:

a. lumsum;
b. waktu penugasan;
c. Kontrak Payung dan
d. Kontrak berbasis kinerja

4. Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:

a. lumsum;
b. waktu penugasan;
c. Kontrak Payung dan
d. Kontrak berbasis kinerja

Kontrak modifikasi putar kunci dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat **jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesa**i dilaksanakan dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan **sehingga siap dioperasikan atau dimanfaat**kan sesuai kesepakatan dalam Kontrak

JENIS KONTRAK

Perpres 16/2018 & 12/2021	Perpres 46/2025
Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.	Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk: a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya; b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.
	Kontrak berbasis kinerja sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN KONTRAK BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASED CONTRACT)

Kontrak Berbasis Kinerja memiliki tujuan:

1. Mendorong penyedia akan pentingnya mutu atau kualitas;
2. Memberikan Tingkat layanan maksimal kepada pengguna jasa/public atas barang/jasa dari pelaksanaan kontrak
3. Meningkatkan penghematan biaya dan efisiensi waktu pemeliharaan serta perbaikan
4. Meningkatkan optimalisasi fungsi dari suatu barang/jasa
5. Meningkatkan kinerja penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan
6. Mendorong penyedia untuk melakukan inovasi teknologi terhadap penggunaan metrial, peralatan, dan metode pelaksanaan dalam pemenuhan kinerja yang dipersyaratkan dalam kontrak

Faktor kunci sukses PBC adalah indikator kinerja:

a. Menggunakan standar mutu nasional/internasional
b. Daftar kerusakan major/dominan yang mungkin akan terjadi akibat kondisi penggunaan normal
c. Daftar kerusakan minor yang mungkin akan terjadi akibat kondisi penggunaan normal
d. Batas minimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal
e. Batas maksimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal
f. Jumlah minimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal
g. Jumlah maksimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal
h. durasi./batas waktu yang diijinkan untuk perbaikan jika tidak membahayakan
i. durasi./batas waktu yang diijinkan untuk perbaikan jika membahayakan
j. Alokasi risiko yang jelas

JENIS KONTRAK

Perpres 16/2018 & 12/2021	Perpres 46/2025
Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.	Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
	Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat: **a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan** **b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.**

KONTRAK

1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan PDN dan/atau Produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran (Pasal 52 ayat (3))
2. Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak Lumsum, bentuk kontrak seperti bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat/bukti pesanan tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak (Gabungan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (6a)).
3. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 33 ayat (1)) termasuk yang pengadaannya melalui E-Purchasing (pasal 33 ayat (2) huruf b)
4. Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA. (Pasal 54 ayat (2))



KETENTUAN PENGGUNAAN PDN

A. ALOKASI PEMAKETAN

Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk UMKKdari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))

B.KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI BERDASARKAN LAYERING TKDN

https://tkdn.kemenperin. go.id/ https://siinas.kemenperin. go.id/

Layer 1	PDN dengannilaiTKDN+BMP > 40% dan nilaiTKDN > 25%
Layer 2	PDN dengannilaiTKDN+BMP < 40% dan nilaiTKDN > 25%
Layer 3	PDN yang memilikinilaiTKDN < 25%
Layer 4	PDN yang telah tercantum dalam sistemi nformasi industri nasional
Layer 5	Produk industry yang self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun Sejak perpres berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya)
Layer 6	Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah

PREFERENSI HARGA

Barang	Berdasarkan nilai TKDN
Jasa	Berdasarkan **komitmen untuk mencapai batas minimum TKDN** yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan Kementerian PU
Pekerjaan Konstruksi	

C.KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK NON INDUSTRI

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (***self declare***).

PENERAPAN PREFERENSI HARGA

1.Penerapan Preferensi Harga untuk Pengadaan di atas Rp. 1 Miliar berdasarkan:

a.HPS dengan metode Tender

b.Pagu anggaran untuk Tender Pekerjaan Terintegrasi

c. Pagu paket pengadaan untuk E-Purchasing dengan mini kompetisi.

2. Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25%.

3. Preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memilikiTKDN paling rendah 25%

4. Preferensi harga diberikan terhadap pekerjaan konstruksi paling tinggi25% terhadap komitmen tingkat komponen Dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri.

5. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknisdan nilai harga hasil evaluasi akhir

Reward and Punishment

Pencapaian Peningkatan PDN

PASAL 81A

- **UNTUK INSTANSI**

1. K / L / Pemda / Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan PDN sesuai dengan indeks kepatuhan PDN yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2. K / L / Pemda / Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.

3. **Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:**

   a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan

   b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

4. **Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:**

   a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   b. untuk Instansi lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

PASAL 82

- **UNTUK PELAKU PENGADAAN**

1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

2. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

3. Pemberian sanksi administratif (No. 1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberian sanksi administratif (No. 2) **berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan** berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sanksi hukuman **disiplin ringan, sedang, atau berat** dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara.

Ketentuan

PBJ Desa dan Internasional

PBJ DESA

- **Pasal 64 (a)**
  - Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa.
  - Kewenangan desa mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.
- **Pasal 64 (b)**
  - Pengadaan Barang / Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa.
- **Pasal 64 (c)**
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang / Jasa desa diatur dengan peraturan bupati / wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga

PBJ INTERNASIONAL

- **Pasal 63 Ayat (2a)** PengadaanBarang/Jasa internasional mencantumkan ketentuan mengenai:
  - alih teknologi / pengetahuan;
  - penggunaan tenaga ahli / tenaga teknis nasional; dan/atau
  - penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.
- **Pasal 64**

  Pengadaan Barang / Jasa untuk **kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri** berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres ini,

  kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian / dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (country of origin) Barang dan jasa

PBJ BERKELANJUTAN

Pasal 64

Aspek berkelanjutan terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi dan/atau aspek institusional.



Pasal 76a

Dalam rangka meningkatkan **efisiensi dan efektivitas** kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pe**laksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah**, dan/ atau **bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a, lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional **melakukan pengawasan**, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/ atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/ Lembaga

Ketentuan

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

PASAL 77 AYAT (1A)

Dalam hal terdapat laporan dan / atau pengaduan dari masyarakat kepada Menteri / kepala lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa,

penyelesaian dilakukan dengan **mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan**.

PASAL 77 AYAT (2)

Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/ Jasa

wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan / atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan

Sanksi Administratif

PASAL 78

- **SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK**
  - **Terhadap tindakan:**
    - ❑ menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
    - ❑ terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mcngatur harga penawaran;
    - ❑ terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
    - ❑ menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori self declare; atau
    - ❑ mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan,
  - **Dikenakan sanksi administratif berupa** :
    - ❑ sanksi digugurkan dalam pemilihan;
    - ❑ sanksi pencairan jaminan;
    - ❑ Sanksi Daftar Hitam;
    - ❑ sanksi ganti kerugian; dan/atau
    - ❑ sanksi denda.

PASAL 80

- **SANKSI DALAM PROSES PENCANTUMAN KATALOG**
  - **Terhadap tindakan:**
    - ❑ tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia;
    - ❑ menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/ jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pcrindustrian;
    - ❑ menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - ❑ menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri,
  - **Dikenakan sanksi administratif berupa :**
    - ❑ pemberian surat peringatan;
    - ❑ penghentian dalam sistem E-purchasing; atau
    - ❑ penurunan pencantuman Penyedia

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

(PASAL 78 dan81)

Sanksi administratif bagi peserta pemilihan/penyedia berupa

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam ;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda.

Pengenaan sanksi dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/ atau pengurus badan usaha

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga

REWARD & PUNISHMENT

PencapaianPeningkatanPDN Untuk Instansi (PASAL 81A)



1

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya **diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi** dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2

K/L/PD/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri **dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.**

3

Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:

a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

4

Pemberianpenghargaanataupengenaansanksidalampeningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:

a.untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan dan

b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

REWARD & PUNISHMENT

Pencapaian Peningkatan PDN Untuk Pelaku Pengadaan

(PASAL 82)



1. **Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.**

2. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

3. Pemberian sanksi administratif (No. 1) **dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberian sanksi administratif (No. 2) berupa **pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang **terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara**.

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

(Pasal 86a)

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis diluar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Ketentuan Penutup Pasal 91

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

d. Strategi pemaketan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20A dan pasal 20B

q. Pengadaan Barang/Jasa International sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

r. Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

s. Harga evaluasi akhir sebagaiman dimaksud dalam Pasal 67

u.sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82

v.Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan

w. layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga

MEKANISME PEMBAYARAN (PASAL 91 AYAT 2))



Dalam hal ketentuan terkait dengan mekanisme pembayaran, Kepala LKPP berkoordinasi dengan:

- Menteri yang Menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang kuangan untuk APBN atau
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri **untuk APBD**

KETENTUAN PERALIHAN

1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini;

2. Kontrakyang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak



Pasal II

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku
   a. PBJ yg persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum perpres ini mulai berlaku dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perpres ini
   b. Kontrak yg dittd berdasarkan perpres 16/18 jo 12/21 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak
   c. PBJ yang sedang dan akan dilaksanakan untuk kegiatan yg pendananan bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri … dilakukan bersasarkan ketentuan yg diatur dalam perjanjian dan atau turunannya tsb dan
   d. B dan J Produk industrri yg dinyatakan ileh pelaku usaha sebagai PDN (self declare) sebelum Perpres ini berlaku masih dapat digunakan dalam pengadaan sampai dengan paling lama 2 tahun sejak perpres ini mulai berlaku
2. Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Yth. 1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Kelompok Kerja Pemilihan; dan
5. Pejabat Pengadaan,

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA MASA TRANSISI

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penjelasan untuk memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memerlukan perubahan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan

SURAT EDARAN KEPALA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERPRES 46/2025 PEMERINTAH PADA MASA TRANSISI

SE dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dalam pelaksanaan

SE bertujuan untuk :

a. memberikan penjelasan pada masa transisi,
b. Menghindari terjadinya kekosongan hukum
c. Menjamin kepastian hukum
d. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan dan
e. Mempercepat penerapan ketentuan PBJ setelah diundangkannya Perpres 46/2025 dan atau penyesuaian aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, termasuk sistem katalog elektronik

5. Pada saat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan Peraturan LKPP pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Ketentuan baru dan ketentuan yang berubah atau tidak sesuai dengan Perpres 46/2025 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (6) terkait KPA wajib memiliki pengetahuan tentang PBJ danpengetahuan tentang tugas PPK
- b. Pasal 44 ayat (8a) terkait persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia
- Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) terkait pelaksanaan E-purchasing (Toko Daring)
- Pelaksanaan PBJP melalaui Swakelola dan Penyedia yg dilakukan melalui SPSE setelah tersedia
- Pasal 27 Penggunaan Jenis Kontrak yang belum tersedia pada aplikasi SPSE
- Pasal 1 angka 40a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan ayat (8) terkait
- pelaksanaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi
- Pasal 44 ayat (3) huruf c Penunjukan Langsung
- Penggunaan Fitur Pencatatan
- Pasal 67 ayat (4) Preferensi Harga

Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi

f. Pasal 1 angka 40a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan ayat (8) terkait pelaksanaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi, dengan ketentuan, dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan dilaksanakan setelah terbitnya Surat Edaran ini menggunakan aplikasi pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi SIRUP.

i. **Pasal 67 ayat (4) terkait Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi dengan ketentuan:**

1) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, beserta perubahannya; dan

2) Batas minimum TKDN bukan merupakan persyaratan yang menggugurkan penawaran peserta.